

No. 2010/1838-07

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek d.d. 16 augustus 2010 van Urenco Deutschland GmbH te Gronau (Duitsland) om wijziging van vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de Kernenergiewet;

Gelet op de artikelen 15-19 van de Kernenergiewet, op het bepaalde in het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, op de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG/ADR), op het Schepenbesluit 1965 en in geval van transport met een zeeschipbak (lash barges) de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG/ADNR) en de Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air;

Overwegende, dat de inwendig besmette lege verpakking moeten voldoen aan de bepalingen van de ADR/VLG onder 2.2.7.9.6c en onder 4.1.9.2;

Gelet op de d.d. 21 oktober, onder nr. 2009/2044-07, verleende vergunning;

Overwegende, dat van bovengenoemde vergunning geen gebruik meer zal worden gemaakt;

Overwegende, dat bij de aanvraag al de gegevens zijn overlegd die essentieel zijn voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de te vergunnen handelingen;

Overwegende, dat de in de aanvraag bedoelde handelingen voorkomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling;

Overwegende, dat het nut van het in de aanvraag aangegeven vervoer opweegt tegen de nadelige gevolgen ervan voor mensen, dieren, planten en goederen;

Overwegende voorts dat de te vervoeren stoffen worden gebruikt vanwege de specifieke eigenschappen van die stoffen;

Overwegende, dat het ALARA beginsel is toegepast in het kader van de beoordeling van de aanvraag en dat een aantal voorschriften aan de vergunning zijn verbonden om de blootstelling aan straling of besmetting van mensen, planten, dieren en goederen te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken;

Overwegende, dat het voorgaande tot de conclusie leidt dat de in de aanvraag beschreven maatregelen en de aan de vergunning verbonden voorschriften voldoende vertrouwen bieden dat de stralingsbelasting voor werknemers en omgeving zo laag zal blijven als redelijkerwijs mogelijk is;

Gelet op artikel 20.5 van de Wet milieubeheer;

Overwegende dat om redenen van continuïteit van werkzaamheden in het onderhavige geval een zo spoedig mogelijke vervoer van het bedoelde materiaal naar de plaats van bestemming noodzakelijk is.

B E S L U I T :

Aan Urenco Deutschland GmbH, Röntgenstrasse 4 te Gronau (Duitsland), wordt onder intrekking van de d.d. 21 oktober 2009, onder nr. 2009/2044-07, verleende vergunning, vergunning verleend voor het binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren over zee, het vervoeren over de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam havengebied, het vervoeren door de lucht, het vervoeren over de weg over Nederlands grondgebied en het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen van een of meerdere zendingen van gecontamineerde verpakkingen, onderdelen en uranium houdende materialen met hoeveelheden als aangegeven in de bijlage van de aanvraag (Attachment to the Application for Transport License of 16 Augustus 2010).

Aan deze vergunning, waarvan de aanvraag en de daarbij behorende stukken deel uit maken, worden de hierna volgende voorschriften verbonden:

1. de vergunninghouder is verplicht het transport zodanig te organiseren dat onvermijdelijke overslag en/of tijdelijke opslag in verband met vervoer nooit langer duurt dan 2 x 24 uur (exclusief zon- en feestdagen) en aanvangt op het moment dat het schip afmeert in Rotterdam havengebied. In geval van transport met lash barges vangt deze periode van 2 x 24 uur aan op het moment van afmeren van de eerste zeeschipbak (lash barges);
2. de vergunninghouder informeert het team Stralingsbescherming van Agentschap NL (faxnummer 088- 602 9023), de VROM-Inspectie Kernfysische Dienst te Den Haag (faxnummer 070-339 1887) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat, sector Handhaving (e-mail gsinfo@ivw.nl) minimaal 2 x 24 uur vóór de aankomst van de zending op Nederlands grondgebied over plaats en tijd van aankomst, naam, identificatie en telefoonnummer van transportleider en vervoermiddel door een transportmelding. Mutaties in deze gegevens worden onmiddellijk doorgegeven. Indien een transport, waarvoor een vergunning verleend is niet plaatsvindt, wordt dit eveneens gemeld. Indien het materiaal zich in de Rotterdamse haven bevindt en/of verblijft dan worden eveneens minimaal 2 x 24 uur van tevoren geïnformeerd:
 - de Zeehavenpolitie, zijnde district XII van de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (faxnummer 010-2750122) ter attentie van bureau Milieuzaken, en
 - het Havenbedrijf Rotterdam (e-mail cmh@portofrotterdam.com) (Centrale Meldkamer Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. faxnummer 010-2521600)
 onder opgave van vergunningnummer, plaats van aanlanding en plaats en duur van de tijdelijke opslag en/of overslag. De werkelijke aankomst in en het vertrek uit het Rotterdamse havengebied wordt eveneens gemeld aan voornoemd bureau dat optreedt als centraal communicatiepunt zolang het materiaal in de haven is;
3. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat blootstelling van personen aan straling, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen en geen stralingsdosis kan worden ontvangen die meer dan de maximaal toegestane dosis per jaar tot gevolg heeft;
4. het vervoer dient onderworpen te zijn aan een stralingsbeschermingsprogramma dat systematische voorzorgen bevat die voorzien in een adequate beschouwing van beschermingsmaatregelen tegen straling. De aard en omvang van de maatregelen moet in verhouding staan met de grootte en waarschijnlijkheid van blootstelling aan straling. Bescherming en veiligheid moeten worden geoptimaliseerd teneinde de grootte van individuele doses, het aantal blootgestelde personen en de waarschijnlijkheid van blootstelling zo laag wordt gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, waarbij economische en sociale factoren in aanmerking worden genomen;
5. de vergunninghouder is verplicht het materiaal via:
 - Rotterdam havengebied, indien het vervoer per schip plaatsvindt; en
 - grensovergangen De Lutte of Meer/Hazeldonk of Eersel of Enschede, indien het vervoer over de weg plaatsvindt, en
 - internationaal luchthaven Schiphol, indien het vervoer per vliegtuig plaatsvindt, binnen en buiten Nederlands grondgebied te (doen) brengen. Van de grensovergangen mag worden afgeweken indien door een voorval een onbelemmerde doorgang van het transport niet kan plaatsvinden;
6. het vervoermiddel, het voor het vervoer benodigde materieel en de technische voorzieningen

verkeren te allen tijde in goede staat van onderhoud;

7. alle betrokken bepalingen van de VLG/ADR, de VBG/ADNR, de IMDG-code, in geval van transport met een zeeschipbak (lash barges) en Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air worden in acht genomen;
8. de vergunninghouder is verplicht de zending te doen vergezellen van (een kopie van) deze vergunning;
9. het vervoer vindt plaats in de periode vóór 1 november 2012;
10. indien van toepassing vindt het vervoer plaats onder exclusief gebruik;
11. de vergunninghouder en de namens hem optredende personen volgen de instructies op van en namens het vergunningverlenend gezag;
12. uiterlijk twee maanden na de expiratiedatum van de vergunning, danwel gelijktijdig met het indienen van een aanvraag om verlenging van de vergunning, dient bij het team Stralingsbescherming van Agentschap NL, Postbus 93144, 2509 AC 's Gravenhage een overzicht te worden ingediend van alle daadwerkelijk plaatsgevonden transporten, onder vermelding van:
 - datum van aankomst / vertrek;
 - vervoerde hoeveelheid;
 - activiteit (en);
 - uiteindelijke plaats van bestemming zover dat niet gelijk is aan de ontvanger;
 - afnemer(s);
 - feitelijke vervoerder(s);
13. bij vermissing van c.q. een ongeval met colli die splijtstoffen bevatten dienen onmiddellijk te worden gewaarschuwd:
 - de VROM Inspectie Kernfysische Dienst (tel. 070 – 339 3888 of fax 070 – 339 1887);
 - de Arbeidsinspectie (tel. 0800 – 27 00 00 0);
 - buiten kantooruren het alarmincidentnummer (070 – 383 2425).

Deze beschikking wordt terstond van kracht.

's-Gravenhage, 15 november 2010

de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
in overeenstemming met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
de Algemeen Directeur van Agentschap NL,
o.l.
de Opdrachtmanager Stralingsbescherming en Samenleving,

drs. M.A. Verzandvoort